

연구보고서 미래2024-5081

ISBN 978-89-5978-257-4

사회변화에 따른 병역제도 운용방안 (제언)

이인구 이수진

2024. 2.

본 보고서에 제시된 견해는 저자의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.

머리말

대한민국에서 병역은 중요한 사회 이슈 중 하나입니다. 젊은 남성을 대상으로 하는 의무이지만, 오랜 기간 제도를 운용하고 있어 자식들이 자라나 병역 의무를 해야 하는 시기가 되면 다시 돌아와야 하는 주제이므로 세대를 넘어 비슷한 경험을 나눌 수 있습니다. 대한민국 남성들의 주요한 주제였던 병역제도가 큰 변화를 요구받고 있습니다. 남북 군사 대치 상황이 여전하지만 급격한 출생률의 저하로 병력충원에 우려 섞인 전망이 나오고 있으며, 이를 해결하기 위해서 일부에서는 모병제로의 전환, 여성징병제 실시 등을 이야기하는 상황이 되었습니다. 본 연구는 병역 소집의무가 시작되기 전 실시되는 병역판정검사 제도와 현역 대체복무 형태인 보충역 제도를 다루고 있으며, 현역 복무 중에 적용되는 제도들에 대해서도 다루고 있습니다. 병역제도가 과거에 비하여 많은 변화가 있었지만, 연구진은 군대보다 더욱 빠르게 변화하는 대한민국의 사회의 변화상을 충분히 담아내지 못하고 있으며, 병사들을 대하는 근본적인 인식에 있어서도 큰 변화가 없다는 인식하에 이에 대한 변화를 이야기하고 있습니다. 연구진의 제언 중 즉시적인 적용이 오히려 부작용이 생길 수도 있어 상당한 시간이 필요한 부분도 있을 수 있습니다. 하지만 연구자가 본문에서도 언급한 대로 지금부터 논의를 해야만 우리가 원하는 시기에 적용이 가능한 내용일 것이기 때문에, 불확실한 미래를 대비하기 위하여 어떻게 논의를 시작할 수 있을지 고민해야 하는 적절한 시기라고 생각합니다. 연구결과가 국방관계자 및 연구자에게 유용한 자료로 활용되기를 기대합니다.

2024년 2월

한국국방연구원 원장 직무대행 탁성한

연 구 담 당

책 임 자 이 인 구

참 여 자 이 수 진
(연구행정)

목 차

1. 시작글	7
2. 병역제도	9
3. 환경변화 및 평가	17
4. 병역제도 개선 방향	23
5. 맺음말	29
참고문헌	31

표 목 차

〈표 1〉 연령에 따른 병역의무	9
〈표 2〉 '22년 병역판정검사 결과	10
〈표 3〉 '22년 병역판정검사 5~7급 병류별 구분	10
〈표 4〉 보충역 대체복무 현황	11
〈표 5〉 '22년 말 기준 사회복무요원 분야별, 기관별 복무인원	12
〈표 6〉 병장 월급 변천	13
〈표 7〉 병 인사·복무 관련 각 군 규정	15
〈표 8〉 '01~'60년 남아 출생인구 등록 또는 예상 수	17
〈표 9〉 간부 / 병 봉급 관련 주요 차이점	28

1. 시작글

2021년에 병무청이 올린 영상이 논란이 되었다. 휴가 나온 군인과 입대를 앞둔 친구가 대화하는 영상인데 “군대라도 다녀와야 어디 가서 당당하게 남자라고 이야기하지.”라는 대사가 문제가 되었다. 병역의무의 가치를 높이고 싶었던 병무청의 의도와는 다르게 해당 영상이 현역을 가지 않은 사람들을 비하하는 내용이라는 비판이 일자 해당 영상은 수정되었다.

이와 비슷하게 “군대 갔다 와야 철든다.”라는 말이 있는데, 이 말은 대한민국 국민이면 누구나 들어봤을 것이며, 이 말을 어떻게 이해하는지는 사람마다 다를 것이다. 누구에게는 군대 가면 안 가는 사람들보다 조금 빨리 철이 들 수 있다는 위로의 말일 수도 있고, 또 누구에게는 나약했던 청년이 믿음직한 어른이 되어 집에 온다는 막연한 믿음의 말일 수도 있다. 많은 기성 세대들은 이 말이 가진 모순점을 잘 알면서도 군대에서 어려운 시절을 잘 견디어낸 추억을 바탕으로 이 말을 믿고 있을지도 모른다.

군을 둘러싼 환경은 매우 많은 변화가 있었다. 전체적인 국가 성장이 빠르게 이루어졌고, 출생률은 0.7명대로 줄어들었다. 병영 복무기간은 절반으로 줄어들었고, 봉급은 100만 원을 넘어섰다. 친구들과 매일 SNS로 소식을 주고받을 수도 있다. 출생률 저하에 따라 장래 병력 수급에는 비상등이 켜졌으며, 모병제로의 전환을 이야기하기도 하는 상황이 되었다. 변화된 사회환경을 반영하지 못한 병역제도에 대해 변화를 요구하는 목소리도 계속되었으며, 겪어보지 못한 저출산 환경에 대비해야 한다는 요구도 커지고 있다. 병역제도는 전 국민의 관심사이기 때문에 군 내부의 논의만으로는 결정될 수 없으며, 사회 전반의 합을 이루면서 나아가야 변화가 가능할 것이다.

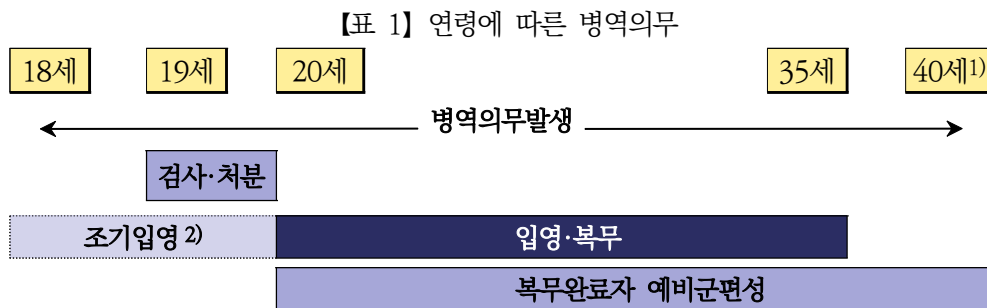
우리 사회는 군대가 어떠한 모습이길 바라고 있을까? 합리적인 생각들만 통용되는 공동체이기를 바라지만, 마음 한구석에는 비이성적인 상황도 때때로 존재하고 육체적, 정신적인 극한 상황을 경험할 수 있는 곳이어야 한다고 생각하지는 않을까? 이 글은 급변하는 환경변화 속에 우리의 병역제도가 어떻게 변화되어야 하는지 그 방향성을 이야기하고 있다.

참고로 이 글에서 말하는 ‘병역제도’라 함은 대한민국의 젊은 청년이 입영할 때까지 이루어지는 과정만이 아니라 의무 복무기간을 마치고 전역하여 집에 돌아올 때까지의 제도를 의미하며, 여성징병제, 간부들의 병역제도는 다루고 있지 않음을 미리 밝힌다.

2. 병역제도

대한민국에서 병역의무는 헌법 제39조에서 “모든 국민은 법률의 정하는 바에 의하여 국방의 의무를 진다.”라고 규정되어 있으며, 「병역법」 등의 개별 법률에서 이를 더욱 자세하게 서술하고 있다. 「병역법」은 병역의무가 발생하는 18세부터, 종료되는 40세까지의 의무 사항을 정하고 있다. 병역판정검사, 징집 등을 통한 역종 변화와 각 역종별 의무 이행에 필요한 사항을 서술하고 있으며, 현역병징집, 상근예비역소집, 병력동원소집 등 군인 신분으로의 의무를 이행하는 것 외에 전시근로역, 승선근무예비역, 보충역소집 등 非군인 신분으로 국방의 의무를 이행하는 것에 대해서도 규정하고 있다.

18세에 최초로 병역준비역에 편입된 후, 19세에 병역판정검사를 통하여 신체등급과 역종을 부여받는다. 20세부터 입영하기 시작하여 현역 등의 복무를 마친 후 일정기간 예비군으로 편성되며, 40세에 최종적으로 병역의무가 종료된다.



헌법에서는 모든 국민이 국방의 의무를 진다고 했음에도 「병역법」 제3조제1항³)에서 대한민국의 남성에게만 병역의무를 부과한 것에 대한 수차례 위헌 청구가 있었다. 최근 판례⁴)에서도 기존의 판례에서와 마찬가지로 “남성과 여성의 다른 신체적인 능력, 보충역과 전시근로역도 비상사태에 즉시 전력으로 편입될 수 있는 예비전 전력인 점, 비교법적으로 보아도 징병제가 존재하는 70여 개 나라 중에서 여성에게 병역의무를 부과하는 나라는 극

1) 전시에는 병역의무를 45세까지 연장

2) 일반적으로 19세 병역판정검사를 받은 해에도 지원할 경우 입영 가능하며, 각 군 모집병에 지원할 경우는 18세부터 입영 가능

3) 「병역법」 제3조제1항(대한민국 국민인 남성은 「대한민국 헌법」과 이 법에서 정하는 바에 따라 병역의무를 성실히 수행하여야 한다. 여성은 지원에 의하여 현역 및 예비역으로만 복무할 수 있다.)

4) 헌법재판소 2023. 9. 26. 선고 2019헌마423 결정.

히 한정되어 있는 점 등을 들어 남성에게만 병역의무를 부과한 「병역법」은 평등권을 침해하고 있지 않다.”고 보았다.

Ⅰ 입영 전 병역제도

19세에 대한민국의 모든 남성들은 전국의 지방병무청에서 정해진 날짜에 맞추어 병역판정검사를 받게 된다. 병역판정검사의 방법은 「병역판정 신체검사 등 검사규칙」 제8조에 서술되어 있는데 “신장·체중·시력 및 혈압을 측정하고, 안과·정신건강의학과·내과·외과·이비인후과·피부과·비뇨의학과 및 치과의 순서로 이상이 있는 사람이나 관련 질환을 호소하는 사람에 대하여 정밀 검사한다.”로 요약될 수 있다. 기본적인 신체검사와 병류별 정도를 판단하여 역종 구분의 기준이 되는 신체 등급을 결정하게 된다. 신체등급에 따라 현역, 보충역, 전시근로역(통상적 의미의 면제) 등의 처분을 받는데, '22년 병역판정검사에서는 84%가 현역으로, 11%가 보충역으로 판정을 받았다. 이 중 현역복무 면제와 재검사에 해당하는 5~7급의 사유를 살펴보면 신경정신과적인 원인이 전체의 절반을 넘는 53%를 차지하고 있어 정신적인 질환이 복무 면제 및 재검사의 가장 큰 원인임을 알 수 있다.

【표 2】 '22년 병역판정검사 결과(병무통계연보)

처분기준	현역병입영 대상			보충역	전 시 근로역	병 역 면 제	재신체 검사대상
계 \ 급수	1급	2급	3급	4급	5급	6급	7급
248,361명	54,801	79,346	73,734	26,560	6,286	721	6,913
100%	22.1	31.9	29.7	10.7	2.5	0.3	2.8

【표 3】 '22년 병역판정검사 5~7급 병류별 구분(병무통계연보)

구 분	계	신경 정신과	외과	내과	안과	비뇨 기과	이비 인후과	피부과	치과	신장 체중
	13,920명 (100%)	7,352 (52.8%)	2,870 (20.6%)	2,521 (18.1%)	391 (2.8%)	313 (2.2%)	204 (1.5%)	173 (1.2%)	74 (0.5%)	22 (0.2%)
5, 6급	7,007명	2,129	2,633	1,348	327	300	177	58	13	22
7급(재검)	6,913명	5,223	237	1,173	64	13	27	115	61	0

병역판정검사에서 보충역인 4등급을 받으면 현역 복무를 대체하여 사회복무요원으로 복무하게 되며, 1~3급 현역대상자들도 필요에 따라 보충역으로 편입하여 대체복무를 하게 된다. 보충역에는 속하지 않지만 병역의무를 군이 아닌 다른 곳에서 수행한다는 점에서 보충역 성격과 유사한 승선근무요원까지 포함하여 아홉 가지의 보충역 대체복무⁵⁾를 아래의 <표 4>와 같이 구분할 수 있다. '22년 1년 동안 42,753명이 보충역 대체복무에 편입되었는데 이는 '22년 현역입영, 상근예비역/보충역편입 인원 234,284명의 18%에 해당하는 규모이다.

【표 4】 보충역 대체복무 현황

역종	분야	명칭	편입인원 ⁶⁾	근무형태
보충역		사회복무요원	30,512명	공익목적의 사회서비스업무 및 행정업무 등의 지원을 위하여 소집되어 공익 분야에 복무하는 사람
		예술체육요원	32명	문화창달과 국위선양에 기여한 인원을 선발, 관련 분야 복무 중 34개월간 544시간 봉사활동
	공공지원	공중보건의	1,050명	의사, 치과의사, 한의사 자격을 갖춘 인원을 취약지역의 보건의료 제공을 위해 3년간 공중보건업무에 종사
		병역판정 검사전담의	52명	의사 또는 치과의사 자격 인원이 병무청에 소속되어 3년간 징병 신체검사를 전담하는 업무에 종사
		공익법무관	40명	변호사 자격 인원을 3년간 법률 구조업무 및 국가·지방자치단체 공공목적의 법률 사무업무에 종사
		공중방역 수의사	150명	수의사 자격 인원이 지자체 등에 소속되어 3년간 가축 전염병 예방 등 공공목적의 방역업무에 종사
	산업지원	전문연구 요원	1,747명	박사과정 수료자 및 석사학위 취득자들이 개인연구 또는 병역지정업체에 3년간 복무
		산업기능 요원	8,250명	고졸자 취업 지원, 중소기업 등의 인력난 해소 및 경쟁력 강화를 위해 병역지정업체에 34개월간 복무
예비역		승선근무 예비역	920명	항해사 및 기관사 등 선박 운용을 위한 해양기술 인력 양성 및 해운업계 인력지원을 위해 3년간 승선근무

5) '20년부터 양심적 병역거부자를 대상으로 대체역이 신설되어 대체복무라는 용어를 사용하고 있으므로, 이와 구분하기 위하여 '보충역 대체복무'라는 용어 사용

6) '22년 1년간 해당 보충역 등으로 신규 편입된 인원(병무청 발간 2022 병무통계연보)

보충역 대체복무 중 가장 많은 인원인 사회복무요원 전체 복무 인원은 '22년 말 기준 5.3만 명으로, 기관별 구분으로는 지자체와 민간복지시설에서 75%가, 분야별로는 사회복지 및 일반행정분야에 74%가 복무 중에 있다.

【표 5】 '22년 말 기준 사회복무요원 분야별, 기관별 복무인원(병무통계연보)

		계	국가기관	지자체	공공단체	복지시설
계		53,214명 (100.0%)	4,880 (9.2)	19,221 (36.1)	8,280 (15.6)	20,833 (39.1)
사회복지		23,210 (43.6)		2,295	82	20,833
일반행정지원		15,963 (30.0)	3,582	9,930	2,451	
보건 의료	국민건강보호증진	737 (1.4)	34	604	99	
	환자구호 업무지원	1,256 (2.4)	32	465	759	
교육 문화	교과지도지원	232 (0.4)	1	217	14	
	초중고장애학생지원	4,584 (8.6)	83	3,876	625	
	문화재관리지원	54 (0.1)	15	39		
환경 안전	환경감시/재난안전지원	5,777 (10.9)	124	1,460	4,193	
	행정기관경비지원	1,401 (2.6)	1,009	335	57	

병역판정검사 후 20세가 되면 징집절차가 시작되는데 일정 요건을 갖추면 연기가 가능하다. 대학 등에서 학업을 수행하거나, 국가대표 체육인, 정부로부터 포장 이상의 상을 받은 예술인 등은 역종을 부여받은 후 최대 30세까지 입영연기가 가능하다. 취업시험준비, 질병치료, 산업체 취업 등의 사유가 있다면 병무청으로부터 입영통지를 받은 상태에서 최대 2년, 최대 5회의 입영기일연기가 가능하다.

I 입영 후 병역제도

한국전쟁 후 3년(36개월)이던 병사들의 의무 복무기간은 '84년 30개월, '93년 26개월, '04년 24개월, 그리고 '20년부터는 18개월로 단축되면서 복무기간이 절반으로 줄어들게 되었다. '84년 복무기간이 30개월일 때 10개월을 병장으로 생활하던 것이 지금은 18개월 중 4개월을 병장으로 복무하고 있다. 병사들의 휴가는 월평균 1~1.5일의 수준으로 부여받는 것에 큰 변화 없이 지금까지 유지되고 있으나, 90년대 이전까지 지휘관의 재량에 있던 외출·외박제도의 경우 육군은 복무기간 전체에서 10일 정도를, 해·공군은 6주당 3일의 외박이 가능하도록 규정화하여 운용하고 있다. '70년에 900원에 불과하던 병장의 월급은 '23년에 이르러서 처음으로 100만 원을 넘겼다. 정부는 '25년까지 150만 원으로 확대하는 계획을 가지고 있다.

【표 6】 병장 월급 변천

1970년	1980년	1990년	2000년	2010년	2020년	2023년
900원	3,900원	9,400원	13,700원	97,500원	540,900원	1,000,000원

병사는 현 거주지인 병영시설이 위치한 행정구역이 아닌 전역 후 다시 돌아갈 곳의 행정구역에 주민등록을 하고 있으며, 이에 따라 선거권 등의 권리를 행사하고 있다. 이러한 내용이 담긴 「주민등록법」이 선거권 등의 기본적 권리를 제한한다는 이유로 제기된 위헌 소송에서 현재는 현 「주민등록법」 제6조제2항이 헌법상의 기본권리를 제한하지 않는다는 취지로 기각 판결⁷⁾한 바 있다. 판결에서 “현역병이 기거하는 ‘병영’은 병영이 소재한 지방자치단체의 일반적인 행정력이 미치지 않는 공간이라 할 수 있으며, 아주 예외적인 경우를 제외하고는 현역병이 영외로 나가 그 부대가 소재한 지방자치단체와 개별적인 생활 관계를 맺는 일이 없다. 따라서 돌아갈 것이 예정되어 있는 자신이 속한 세대의 거주지 지방자치단체와 더 밀접한 생활 관계를 맺고 있다고 할 수 있다.”라고 이유를 밝혔다.

군인은 여러 신분으로 분리되어 운용되고 있다. 장교, 준사관, 부사관, 병사의 신분으로 구분되며, 군인 이외 신분으로 군무원이 있다. 군인은 공무원 신분체계 내에서 특정직 공무원으로 분류되며, 「군인의 복무와 지위에 관한 법률」, 「군인사법」 등의 특별법의 우선

7) 헌법재판소 2011. 6. 30. 선고 2009헌마59 결정.(「주민등록법」제6조제2항 위헌확인)

적용을 받는다. 여기에 기재되지 않은 사항들은 공무원 관련법들을 적용받고 있다. 병역의 의무를 이행함에 있어 병으로서가 아닌 장교, 부사관으로도 이행이 가능한데 장기복무장교는 10년, 단기복무장교는 3년, 장기복무부사관은 7년 그리고 단기복무부사관은 4년의 의무복무를 마치면 현역복무에 해당하는 병역을 마친 것으로 하고 있다. 군인의 신분이 장교, 부사관, 병 등으로 구분되어 운용하는 이유가 명확하게 정리되어 있는 문헌을 찾아보기는 어렵다. 대부분의 국가에서 장교, 부사관, 병의 구분체제로 운용하고 있는 것을 그대로 적용한 것으로 보여지며, 장교는 군사력 지휘를, 부사관과 병은 그 지휘를 받아 군사력을 발휘하는 실체로 보는 것이 적절해 보인다.

1950년대 육군 관련 규정에서 장교와 구분된 신분으로 하사관(현 부사관)과 병을 통합 지칭하는 신분으로 ‘사병’이라는 용어가 정의되어 있었으며, 병과 하사관의 인사기록, 인사분류, 군사특기에 관한 규정을 통합하여 정하고 있었다. 특히 당시 병 및 하사관 진급 관련 규정에서 하사관을 병의 연속선상에서 규정하고 있음을 알 수 있다. 육군본부는 기존에 15개로 분리되어 취급되던 사병 인사관계 규정들을 1964년에 육규 615-4 사병 보직관리 규정으로 통합 제정하여 공포, 시행하였는데, 중요한 개정 이유로 “하사관과 병을 동일시하던 것을 엄격히 구분 관리할 수 있도록 하여 하사관의 보직 관리에 발전을 기하였음.”이라고 기술⁸⁾되어 있는 것으로 보아, 과거 한국군에서는 하사관을 병의 신분과 유사하게 여기고 있던 것을 확인할 수 있다.

1960년도 육군의 운용병력⁹⁾은 장교 약 4만 3천 명, 상사·중사 약 2만 7천 명, 일반하사 약 5만 6천 명, 병 약 44만 2천 명이었다. '50~'60년대에 존재했던 ‘일반하사’는 분대장 등의 직함을 맡게 되는 병장들에게 하사 계급장을 부여했던 제도로 봉급이나 복무 등의 제도적인 측면에서 병장과 유사했으므로 일반하사는 하사 계급장을 달고 있는 병사로 볼 수 있다. 따라서 지금의 부사관에 해당하는 하사관(상사, 중사)은 육군 전체 인력 구조에서 5% 수준이었다. 지금은 군 정원의 약 25%를 부사관이 차지하고 있어 비중 면에서 5배가 커졌다. 병과의 분리가 이루어진 후 부사관은 신분상 장교에 가까워졌으며, 이를 반영하여 지금은 장교와 부사관을 합쳐 ‘간부’라는 용어를 사용하고 있다. 부사관의 군내 비중이 커지고 과거 장교가 수행하던 일부 초급 지휘관의 역할을 수행하는 등 부사관을 중요한 존재로 인식하는 긍정적인 방향으로 발전했다고 할 수 있다. 반면 과거 하나의 그룹

8) 육군본부 (1969. 8.). 육군인사역사 1집, p. 119.

9) 육군본부 (1987. 1.). 육군인사역사 2집.

에 있던 부사관과 병의 신분상의 차이는 상대적으로 커지게 되었다.

병사들의 인사·복무에 관한 것은 「병역법」, 「군인사법」, 「군인의 지위 및 복무에 관한 기본법」에 근거를 두고 있다. <표 7>은 이러한 법률의 가장 하위체계인 각 군 규정을 정리한 것이다.

【표 7】 병 인사·복무 관련 각 군 규정

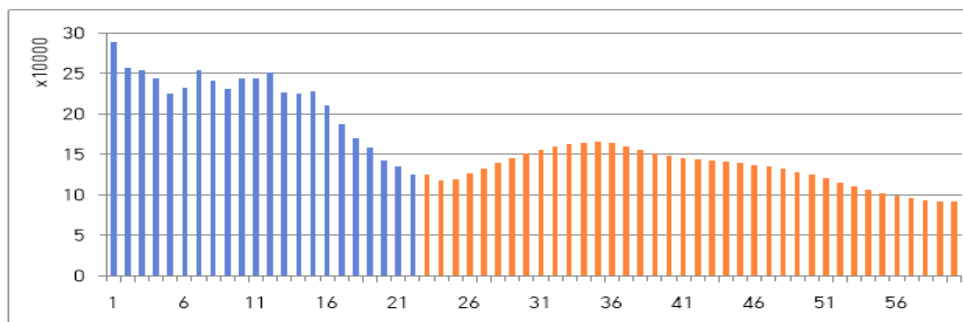
상위법	「군인의 복무와 지위에 관한 법률」	「군인사법」등
육 군	「병영생활규정」	「병 인사관리규정」
해 군	「해군복무규정」	「해군배속보직규정」
공 군	「공군 복무 및 병영생활규정」	「장병 인사관리규정」
해병대	「해병대복무규정」	「해병대인사관리규정」
주요 내용	병, 간부 모두에 적용되는 것으로 복무에 관한 사항, 복장 및 병영생활에 관한 사항, 휴가외출, 포상에 관한 사항 등이 주요 내용	병사들을 어떻게 분류하고 보충하여야 하며, 특기를 부여하는지 등의 실무적인 행정적 처리에 대한 세부 내용

3. 환경변화 및 평가

Ⅰ 출생률 저하

아래의 <표 8>은 행정안전부 출생등록 기준 2001년부터 2022년까지의 출생 남아 수와 통계청에서 예상한 2023년부터 2060년까지의 출생 남아 수이다. 이는 2022년 출생 남아들이 20세가 되는 2042년까지의 징집 가능 인원이 확정되었으며, 그 이후 징집 가능 남성 수도 예측 가능하다는 것을 의미한다.

【표 8】 '01~'60년 남아 출생인구 등록 또는 예상 수



병 복무기간 등 현 병역제도를 운용한다는 가정 아래 장기병력수급을 예측¹⁰⁾해보니, 2035년까지는 상비병력 정원 50만 명 대비 3만~4만 명이 부족하게 운영될 것이며, 2040년 35만 명, 2040년대 중반 31만~32만 명대 수준으로 상비병력이 운영될 것으로 판단하고 있다. 장기적으로 30만 명대 수준으로 운영될 것이라는 결론이 도출될 수 있다. 이에 대비하기 위하여 군 내부적으로는 상비병력 감축, 민간인력 활용 등의 여러 방안을 검토하고 있으며, 외부에서는 모병제 등으로의 병역제도 개편을 검토해야 한다는 주장이 제기되고 있다. 병역자원 감소에 대한 대안을 논할 때마다 모병제 도입 등 병역제도의 변화가 지속적으로 언급되고 있으며, 이러한 병역제도의 변화를 정책 공약으로 담으려는 정치권의 움직임은 계속되어 왔고 앞으로도 이에 대한 관심은 이어질 것이다.

10) 조관호. (2021). “미래 병력운영과 병역제도의 고민,” 『국방논단』, 제1879호.

Ⅰ 모병제 전환 시점

미국은 1973년, 프랑스는 2001년, 독일은 2011년에 각각 징병제에서 모병제로 전환하였다. 나라마다 다소 차이는 있지만 공통적으로 냉전 종식 등의 안보환경 변화에 따라 대규모 병력 유지 필요성이 줄어들었고, 감축된 병력을 징병제로 운용함에 따라 저임금, 저학력 청년층이 주로 병역을 이행하게 되는 불공정성, 추첨 등을 통하여 징집병이 선택되는 비형평성이 전환의 주요 원인이 되었다.¹¹⁾ 국가 인구 규모와 병력 규모와의 연관성¹²⁾을 살펴보면 모병제 국가인 미국의 총 인구 대비 병력은 0.2~0.3% 수준이나 우리나라의 경우 약 1% 수준이다. 상비병력 규모 면에서, 긴장도가 여전히 높은 한반도 및 주변 안보환경 측면에서도 모병제로의 전환이 될 수 있는 환경이 조성되었다고 볼 수는 없다. 일각에서는 모병제를 통해 부족한 병력을 확충하자는 주장을 하지만, 부족한 병력을 채우기 위하여 징병제를 모병제로 변경한 사례를 찾아보기 어렵고 실현되기도 어렵다.

국방개혁 추진 시 병 정원축소와 함께 모병제도의 모습과 유사한 유급지원병(임기제 부사관으로 명칭 변경)제도를 도입하여 2007년부터 운용 중이다. 병 복무기간을 마친 후 1개월 단위로 최대 4년을 복무할 수 있는 제도로, 의무복무를 마친 상태에서 일정 기간을 정하여 군 복무를 한다는 점에서 모병 성격이 강하다고 볼 수 있다. 제도 도입 때부터 병 직무를 수행하지만 하사 계급과 봉급을 부여하고 있으며, 2019년에는 「병역법」 개정을 통하여 그 명칭도 ‘병’에서 ‘부사관’으로 공식 전환되었다. 이는 현 운용체계에서는 병의 신분으로 모병제 개념의 복무 제도를 담기 어렵다는 것을 나타낸다고 할 수 있으며, 50% 수준의 낮은 운영률에 따른 인건비 집행을 저조로 '16, '17회계연도 결산 시, 국회로부터 본 제도를 계속 유지할지에 대해 재검토하라는 지적을 받기도 했다. 현 임기제부사관 제도가 성공적으로 정착했다고 평가하기는 어렵다.

모병제로의 완전한 전환은 현 상황상 가까운 미래에 오기는 어려울 것으로 생각한다. 다만, 북유럽 국가들의 사례에서도 볼 수 있듯이 주변국 안보 위협이 증가됨에 따라 모병제를 징병제로 회귀하는 움직임도 있다는 것을 유념하면서 모병제에 접근해야 한다. 하지만 징모혼합제 등 모병적 요소를 부분적으로 도입하는 것에 대해 계속적으로 논의는 이어

11) 임민혁, 강원석. (2018). “한국군의 모병제 전환가능성 모색 - 해외 병역제도 사례에 대한 SWOT 분석을 중심으로”. 『한국군사학논집』, 74(3), 31-70.

12) 조관호. (2021). “미래 병력운영과 병역제도의 고민,” 『국방논단』, 제1879호.

질 것으로 생각되며, 급작스러운 안보상황 변화로 인한 모병제에 대한 국민적인 요구가 거세질 수 있는 가능성에도 대비할 필요가 있어 보인다.

Ⅰ 보충역 감축 노력

병역의 종류를 설명하는 「병역법」 제5조에서 보충역은 “병역판정검사 결과 현역 복무를 할 수 있다고 판정된 사람 중에서 병력 수급 사정에 의하여 현역병 입영대상자로 결정되지 아니한 사람”이라고 설명되고 있다. 보충역 제도는 병역자원이 충분한 경우 병역자원의 효율적인 활용을 위해 병력 충원의 지장이 없는 범위에서 운용되어야 하는 한계가 존재함에도 현실은 그렇지 않다. 선행연구¹³⁾에서도 보충역 제도가 폐지될 경우 국가과학기술에 부정적인 영향, 중소기업의 인력난 등이 발생할 수 있으며, 의료, 복지 등 국가에서 제공하는 공공서비스의 축소가 우려되어 완전한 폐지가 어려우며 경과 기간을 두어야 한다고 밝히고 있다.

2019년에는 보충역 대체복무 규모축소를 위하여 상당 기간 관련 부처들이 논의했으며 정부합동으로 규모축소, 제도개선 등의 공식 발표가 있었다. 논의 당시 언론 기사들에서 관련 단체들이 주장했던 다양한 반대 이유들을 찾아볼 수 있다. 전문연구요원 축소에 따른 과학계 홀대 논란, 순수예술에만 적용되는 예술체육요원 편입 요건을 대중문화예술로 확대하라는 주장, 승선근무예비역 축소는 해양업계의 어려움을 정부가 고려하지 않고 있다는 비난 등 보충역을 폐지하기 어려운 다양하고 많은 이유들이 제기되었다. 이로 인하여 보충역 규모축소에 대한 정부의 통일된 입장을 도출하기 매우 어려웠으며 국방부에서 최초 계획했던 규모에서 훨씬 줄어든 수준으로 정부 입장이 결정되었다. 보충역 대체복무 종류별로 운영 규모를 합리적으로 정하거나, 보충역 간 존재 필요성을 검토하여 일부 폐지를 결정하는 것은 현실적으로 매우 어렵다는 것이 다시 한번 확인되었다.

13) 박문언 외. (2021). 『병역자원 감소에 따른 보충역 제도 개선 방안 연구』 (한국국방연구원).

Ⅰ 국가의료체계의 발전과 신체 등급제 인권침해 요소

입영대상자 전체를 대상으로 직접 소집하여 신체검사를 실시하는 지금의 병역판정검사 체계는 의료기관도 충분하지 않았고 건강보험이 시작도 되기 전에 실시되기 시작하여 큰 변화 없이 이어져 오고 있다. 하지만 '89년 건강보험 전 국민확대시행, '00년 각종 의료보험조합의 건강보험공단으로 통합 등이 이루어졌으며, 의료시설은 과거와는 비교도 되지 않을 만큼 증가했고 향상되었다. 여기에 더해 2019년에는 일반건강검진 대상자를 종전 만 40세에서 만 20세 이상으로 확대하여 전 국민 건강검진이 실시되었다. 병역판정검사 도입 시점과는 비교도 되지 않을 만큼의 의료기반이 구축되어 있다.

병역판정검사처럼 변화하기 어려운 신체 상태를 판단하여 이를 등급화하는 것은 인권 침해적인 요소가 매우 크다. 이는 2019년에 폐지된 장애인등급제와 관련된 글¹⁴⁾을 참고할 수 있는데, 여기에 적시된 이유는 병역을 위한 신체등급제에도 동일하게 적용될 수 있다. “첫째, 장애등급제를 폐지한다는 것은 장애인의 인권, 즉 인간으로서의 존엄함을 보다 적극적으로 인정하는 것을 의미한다. 즉, 장애인이기 전에 사람인 장애인에게 등급을 매겨 등급을 기준으로 서비스를 제공한다는 발상 자체가 반인권적이기 때문이다. 둘째, 장애등급제를 폐지한다는 것은 장애등급제 아래에서 작동했던 ‘동일 등급=동일 욕구=동일 서비스’란 등식을 거부하고, 장애인의 신체적·정신적 손상정도, 근로능력 정도, 서비스 욕구 및 필요도, 생활환경 등을 종합적으로 고려하여 ‘맞춤형’ 지원을 실시하겠다는 것을 의미한다.”

병역판정검사를 위한 개개인의 시간 낭비, 병역판정검사에 소요되는 인력, 장비 등의 효율화, 공공서비스의 중복성 해소, 인권보호 측면에서 현 검사 체계를 검토해볼 필요가 있다.

Ⅰ 병영 환경 개선과 병의 사회적 위상

군은 2009년부터 관련 법에 따라 ‘군인복지기본계획’을 수립하여 시행하고 있다. 이 계획에서 병사들의 변화된 복무환경을 확인해 볼 수 있다. 봉급 인상은 위에서 언급한 대로 '17년 최저임금의 50% 수준으로 인상을 진행하고 있으며, ‘내일준비적금제도’로 사회복귀

14) 김동기. (2019). “장애등급제 폐지: 의미와 현실, 그리고 그 다음 미래,”『현안과 정책』, 266호.

준비를 돕고 있다. 기능적으로 뛰어난 피복을 보급하고 있으며, 일용품 구매를 할 수 있는 현금지급액도 인상되었다. 급식은 사회기준에 부합하도록 단가를 인상하여 예산을 반영하고 있으며, 배달, 브런치 제공 등의 제도도 시범적으로 도입하고 있다. 주거시설인 병영생활관은 소대 단위 침상형에서 분대 단위 침대형으로 변경되었으며, 1인당 병영생활관 주거 면적은 3배로 늘어나 과밀현상을 상당 부분 개선하였다. 자기계발을 위한 여건마련, 전역 후 취업지원, 문화·여가활동 지원 등에도 노력이 기울여지고 있다. 최근에는 일과시간 이후 병사들의 휴대전화 사용이 가능해졌는데 사회와의 단절감을 완화할 수 있는 중요한 변화라고 인식되고 있다.

병 복무 환경이 많이 개선되고 봉급도 빠르게 올라가고 있지만, 병사는 일과시간만이 아니라 일과시간 이후에도 간부의 보호와 통제 아래 있어야 한다는 생각, 병사 봉급을 직무수행 노동에 대한 대가로 바라보지 않는 생각은 크게 변화되지 않았다. 이는 엄격한 명령체계가 필요한 조직 특성상 본인의 의사로 입영하지 않은 병사의 의사 결정권을 어느 정도 제한해야 할 필요가 있다는 생각에서 비롯되었다고 보여진다. 초급간부들은 병사들의 생활을 전하기 위해서 부모들과 소통하고 있으며, 학부모·교사 관계와 비슷한 특성을 가지고 있다. 다만 군에서 보호와 통제의 대상자와 피대상자는 모두 비슷한 연령과 조건의 젊은 청년들이라는 점에서 다르며, 이러한 다름은 초급간부들에게도 부담스러운 상황이라 할 수 있다.

고용주와 고용인 간의 관계를 최소 수준 이상으로 규정하기 위해 「근로기준법」에서는 근로자와 고용인 간의 상호 의무와 권리를 정하기 위해 취업규칙을 작성하도록 되어 있고, 여기에 반드시 규정되어야 하는 내용을 나열하고 있다. 근로자가 본인의 의무와 권리를 취업규칙에서 확인하고 노사가 협의를 통해 이를 발전시켜나가게 되는 것이다. 반면 병사의 취업규칙에 해당한다고 볼 수 있는 각 군의 병사 인사관리규정과 병영생활규정은 전체적인 내용이 병 인사관리를 하는 간부들이 보아야 하는 실무서와 같은 구성과 서술로 되어 있다. 병이 아닌 간부가 보아야 하는 규정인 셈이다. 군의 특수성을 유지하기 위하여 지켜야 하는 의무와 이에 대한 병사들의 권리를 병사 인사관리규정과 병영생활규정 등에 더욱 구체화할 필요가 있다.

4. 병역제도 개선 방향

■ 효율적이고 형평성 있는 병역제도

보충역 폐지를 전제로 하는 논의를 시작해야 한다. 과거 군에서 수용할 수 없던 병역의 무자들의 병역문제를 형평성 있게 해결하기 위하여 도입했던 보충역 제도가 출생인구 감소로 병역의무자 수가 부족할 것이 명확해진 현 상황에서 병역의무 이행의 보조적 역할이 더 이상 없다고 할 것이다. 보충역이 폐지된다면 개인적으로 어려움이 크게 발생하는 직업 분야인 예술·체육 분야와 공공서비스 제공 중단에 따라 혼란이 발생할 수 있는 공공지원 분야를 중심으로 대책 수립이 함께 마련되어야 하므로 보충역 폐지에는 충분한 유예 기간이 필요하다.

예술체육요원은 올림픽 메달획득, 국제대회 우승 등의 성과를 낼 수 있는 극소수만 편입이 가능한 제도이다. 예술·체육계 내부 형평성을 해결하며, 젊은 시절 최고의 신체 기능으로 능력을 발휘하고 집중적으로 수입을 가져와야 하는 직업적인 특성이 고려되도록 배려가 필요하다. 예술·체육계에 종사하고 있는 입영대상자들에게 적용될 수 있는 입영 연기 사유를 신설하고 입대가능 연령을 높이는 것을 고려할 수 있다.

복지시설에 종사하는 사회복지요원 등 공공서비스 제공을 목적으로 하는 분야들은 의무경찰 폐지 사례를 참고할 수 있다. 보충역이 수행하는 업무 중 필요성이 인정되는 분야에는 공무원 등의 정원 확대를 통하여 해당서비스를 제공하는 것이 바람직하다. 다만 지방의료기관에서 매우 큰 비중을 차지하고 있는 공중보건의의 경우 이들을 대체하는 대규모 의사 인력을 공무원으로 채용하기는 어려우므로 군 의료인력이 지역의료의 일정부분을 담당하는 등의 보완책 마련이 필요할 것이다.

병역 면제 기준을 전면적으로 재검토하자. 병영 환경의 개선, 높아진 군내 인권 감수성, 장애인에 대한 다양한 배려 정책 시행, 군내 다양한 직무 분야 발생 등으로 병사의 근무 환경은 많은 변화가 있었다. 높은 수준의 신체 능력을 군 복무의 절대적인 필요조건으로 생각하는 인식은 바뀌어야 할 것이다. 군에서 근무하는 군무원 채용 시, 장애인 채용 최소 비율을 준수하지 못하여 매년 많은 예산을 장애인 고용부담금으로 지불해야 하는 상황에

서 어느 정도의 신체적 부족함이 있더라도 정상적인 사회활동, 직장생활이 가능한 정도라면 병역의 의무를 이행하도록 하는 것이 적절해 보인다.

국가에서 병역의 의무를 헌법에 명시한 만큼, 군도 병역의무 대상자들이 그 의무를 다할 수 있도록 여건을 조성하기 위해 노력할 의무가 있다. 병사의 봉급이 최저임금을 넘어선 수준에 이르게 된다면, 신체적인 이유로 병역을 이행할 수 없는 것은 차별이라는 주장이 더 설득력 있게 될지도 모르는 일이다. 다만 군은 총기 등의 위험물을 다루는 일들이 대부분인 만큼, 조직을 위험에 처할 수 있게 할 가능성이 있는 정신 질환은 향후에도 적정 수준으로 제한하는 것이 필요하다.

병역판정검사는 신체 조건을 등급화하지 않으며, 병역면제 기준에 해당하는지만을 확인하는 절차가 되도록 하자. 현 병역판정검사는 신체 상태를 기준에 따라 1~6등급으로 구별하여 그 결과를 도출하는데, 병역판정검사가 신체 등급화가 아닌 병역의무 이행에 제한이 있는지 없는지만 판단하는 단순한 검사체계로 변경이 가능하다. 보충역이 사라지고 현역, 전시근로역, 병역면제만으로 운용된다면 면제 및 재검사 기준에 해당하는 인원은 외부 의료기관의 진단서 등을 제출하고 병무청은 제출서류를 바탕으로 병역을 이행하기 어려운 조건에 해당하는지 확인하는 역할을 하면 될 것이다. 면제 기준에 해당하는 질환을 가진다는 외부 의료기관의 진단서를 제출한 인원들만 직접 검사한다면 병역판정검사 수요는 매우 적어질 것이다. 전 입영대상자들의 기본적인 신체검사는 건강보험공단에서 실시하는 건강검진 결과를 공유할 수 있으며, 추가로 필요한 검사는 공단의 건강검진 항목으로 포함되게 하여 그 결과를 받아보아도 문제없을 것이다. 모든 대상자를 병무청에서 직접 확인해야 한다는 생각을 바꾼다면 많은 사람들의 시간을 절약할 수 있으며, 국가 예산의 효율적인 활용이 가능해질 것이다.

보충역 폐지, 병역판정검사 간소화가 이루어진다면 많은 행정 소요가 감소할 것이며, 이는 현 병무청에 관련 조직과 인력의 개편으로 이어질 수 있다. 이 시점에서 병무청의 병역판정, 보충역관리 관련 조직과 인력을 이용하여 장교, 부사관, 군무원 모집 업무를 부여한다면 해당 업무의 효율적인 수행이 조직, 정원의 증가 없이 이루어지게 될 것이다. 각 군이 독자적으로 채용하고 있는 간부 모집 행정업무를 병사와 마찬가지로 병무청에서 통합하여 수행한다면 각 군별 경쟁체제로 운용하던 업무가 전문적이고 효율적으로 진행될 수 있다.

Ⅰ 병과 부사관을 하나의 계급체계로

국군 역사와 다른 나라들의 운용실태에서 보듯이 병과 부사관은 임무적 유사성이 있는 하나의 그룹이었으며, 부사관이 장교의 복무 환경과 임무에 좀 더 가까워진 것을 알 수 있다. 병사는 복무환경에 많은 개선이 이루어졌지만, 피동적 역할의 임무수행을 위한 환경이 유지되고 있다. 사회적 변화에 부합할 수 있는 병사 복무환경, 병사 임무수행 방식에 대한 목표를 명확하게 하는 것이 중요하다. 병사들의 의무복무를 사회적 통념의 근로와 이에 대한 정당한 보상체계로 발전시키는 것이 필요하며, 이는 부사관의 인사체계, 복무 환경 등을 참고할 수 있을 것이다. 부사관의 복무 여건이 장교들의 그것을 지향하며 발전해 왔다면, 이제는 병이 부사관의 복무환경을 지향하며 발전해야 할 때라고 본다. 병과 부사관의 연속성과 유사성을 여러 가지 측면에서 강하게 가지도록 해야 한다.

하사는 병 의무복무를 마친 자들로만 임용되도록 하자. 국민들은 다양한 매체, 그리고 본인들의 복무 경험을 통하여 고참 병장과 소위, 하사 등의 초임간부 간의 갈등을 직·간접적으로 경험했다. 일부에 국한된 사례일 수 있겠지만 상관인 초임간부의 군 경험이 병장보다 적다는 모순점이 이러한 갈등 사례의 원인일 것이다. 병을 경험한 하사가 임용된다면 이런 갈등 요소를 줄이는 동시에 병사들의 군 경험이 계속 이어져서 활용될 수 있게 되어 군인들의 숙련도를 높이는 데 효과가 있을 것이다. 병에서 부사관으로 연결되는 제도는 지금도 현역부사관, 임기제부사관 제도로 운용되고 있지만, 장기가 아닌 단기로 임용된다는 점에서 직업적인 안정성이 보장되지는 못한다. 병 복무기간 동안 우수한 리더십과 성실한 복무 자세를 판단할 수 있는 병 인사제도가 운용된다면, 병장을 하사로 진급시키는 동시에 장기부사관으로 선발하는 적극적인 정책의 시행이 가능한 환경이 될 것이다. 병과 부사관을 연결하기 위해서 이에 대한 적극적인 검토가 요구된다. 이런 제도의 변화가 당장은 부사관 모집에 좋은 영향을 가져오지 못하더라도 부사관이 되기 위해서는 병의 경험을 반드시 가져야 한다는 원칙을 세워 일관되게 제도를 운용하는 것이 필요하다.

의무 복무자들인 병사가 직업 군인 수준으로 인식되어질 수 있도록 필요한 조건들을 갖춘다. 이는 직업 군인의 시작으로 여겨지는 하사 수준으로 병사들의 복무 여건을 갖추어야 한다는 뜻이다. 물리적 환경 조성 and 제도적인 변화가 병행되어야 하며, 궁극적으로는 국민들이 병사에 대한 전반적 인식이 전환되어야 하는 것을 목표로 해야 할 것이다.

병사가 직업인으로 인정받기 위해서는 일과 후 퇴근이 이루어져야 한다. 퇴근 후에도 독립적인 생계를 유지할 수 있는 수준의 봉급 지급이 필요하다. 병의 봉급에 대해서는 활발하게 논의가 이루어지고 있지만 이에 반해 병사들의 일과 후 개인 생활에 대한 논의는 아직 이루어지고 있지 않다. 병사들이 퇴근으로 인식되기 위해서는 어떠한 조건이 갖추어져야 할까?

퇴근 후에 원하는 정도의 심리적 단절이 가능할 수 있도록 주간 근무지와 공간적인 이격과 퇴근 후 어느 정도 생활을 누릴 수 있는 사회적인 인프라가 갖추어진 공동체가 필요하다. 이는 군 복무 중 생활의 상당 부분을 지역사회에 의존한다는 것을 의미하며, 사회적인 인프라가 부족한 지역들에 대해서는 지역 주민과 함께 할 수 있도록 군이 주도하여 인프라 확충을 추진할 필요가 있다. 이렇게 군이 지역과 밀접한 관계를 가진다면 「주민등록법」상의 예외로 되어 있는 병사들이 실거주지에 주민등록이 이루어지게 할 수 있으며, 지자체는 병사들이 필요한 정책들을 고민하게 될 것이다.

병영 내부에서 벗어난 병사들의 주거 공간은 물리적으로 간부 독신 숙소, 주한미군 병사 독신숙소 형태인 2인 1실이 최소한 보장되어야 하며, 지역사회의 인프라를 이용할 수 있는 동시에 군사적 위급상황 대처가 가능한 적절한 위치가 고려되어야 할 것이다.

일과 후 병사들이 지역사회에 속한다는 것은 군의 큰 변화로 이어질 것이다. 현재 보급되고 있는 개인물자 중 군용품을 제외한 생활필수품을 지역에서 개별적으로 구매하게 될 것이며, 아침, 저녁 식사를 개별적으로 해결할 수도 있게 된다. 국민건강보험제도 내에서 지역 의료시설을 이용할 수 있게 되므로, 군 의료체계는 전시에 필수적인 응급의학 위주로 개편할 수 있게 되어 선택과 집중을 할 수 있게 된다. 의료시설이 부족한 지역은 군과 주민이 함께 활용할 수 있는 공공의료를 확충할 수 있도록 하는 것이 전제되어야 할 것이다.

군 부대 인근에 주거 환경이 조성되지 않아 부대 내부에 주거시설이 설치될 수밖에 없는 곳도 많을 것이며, 근무의 특수성 때문에 간부들조차 쉽게 퇴근하지 못하고 영내에서 병들과 함께 생활하는 부대도 많을 것이다. 이렇게 공간적 퇴근 여건이 조성되지 않은 곳까지 일괄하여 실시할 수는 없을 것이다. 하지만 병사의 퇴근 제도가 시행된다면, 부대들이 작전적 측면 외에도 주거 여건을 함께 고려하여 점진적으로 재배치될 수 있을 것이며, 퇴근이 불가능한 임무의 부대원들에 대한 다른 방식의 인센티브가 논의될 수밖에 없기 때

문에 병 복무 간 형평성 제고에도 도움이 될 것이다. 유사시 병사들의 복귀가 늦어져 긴급 상황 대응이 어렵다는 의견도 있을 것이지만, 장교, 부사관들이 퇴근했다가 유사시 빠르게 복귀하여 긴급상황을 대처할 수 있는 체계가 있듯이 병사들에게도 동일한 시스템 구축이 가능하다고 생각한다.

병사의 퇴근이 아직 군 내부적으로 쉽게 수용되지 않겠지만 병영 내에서 휴대폰 사용이 받아들여졌듯이 언젠가는 실현될 것이라 생각한다. 하지만 병사들의 퇴근을 가능하게 하는 주거시설이 마련되기 위해서는 상당 기간이 소요되기 때문에 퇴근이 필요하다는 결정을 한 시점에 이를 뒷받침할 수 없게 된다. 따라서 현시점에서는 독신 간부 숙소를 적극적으로 개선하는 정책을 추진할 필요가 있다. 지역사회와 함께 할 수 있는 적절한 위치를 선정하고 적극적으로 개선을 추진한다면, 장래 병사들의 주거단지로 확장할 수 있는 기반이 될 것이다.

병사들이 군에서 가져야 하는 책임과 그 책임을 다한 병사가 가질 수 있는 권한을 구체화해야 한다. 병사들의 경우 20대 초반에 학업을 중단하고 대부분 입영하기 때문에 직장 생활 경험이 없는 경우가 대부분이다. 또한 군에서는 병사들을 관리의 대상으로 여겨왔기 때문에 병사는 주체적으로 업무를 수행하는 역할보다는 간부 업무를 보조적으로 수행하는 역할이나, 분대원 등으로 편성되어 작전 지시를 따르는 역할을 하고 있다.

하지만 군의 특성상 상관의 지시에 복종하는 군내 문화를 형성하는 것 역시 매우 중요한 것이므로 굳건한 안보태세 확립을 위한 평시 규율, 본연의 업무 이외 부분에 대한 자율과 책임 등을 세밀하게 정립할 필요가 있다. 복무기간 중 성인으로 적절한 대우를 받지 못한다면 대한민국 청년의 생애주기 전체로 봤을 때 성인으로 성장을 지연하는 시간이 될 수도 있다는 점을 고려해야 한다.

부족한 병 인사 관련 규정을 병사들이 직접 확인하고 이행할 수 있도록 보완하고 발전시켜야 한다. 복무기간 동안 성실 복무는 보상받고, 나태한 태도는 불이익을 받는 다양한 인사 규정을 사회 인권 인식에 부합하는 범위 내에서 엄격하게 만들도록 해야 한다. 예를 든다면 병사들의 진급을 간부의 진급과 유사하게 평소의 복무 태도, 주변의 평가 등으로 엄격하게 이루어지게 할 수도 있다. 모든 병사들이 병장으로 전역하는 것을 당연시할 필요도 없으며, 전역 시 계급이 군 복무기간 동안의 성실함과 능력을 나타내도록 엄격하게 운

용하는 것을 고려해 볼 수 있다. 계급 간의 봉급 차이를 두며, 리더십이 필요한 분대장 임무를 수행하는 병사에게 별도 수당을 지급하는 것도 방법이 될 수 있다. 퇴근하는 것이 일상화된다면 퇴근을 제약하는 방법 역시 군 조직을 유지하는 좋은 수단이 될 수도 있을 것이다.

병 봉급이 정당한 근로의 대가로 인정받을 수 있도록 하자. 간부들과 마찬가지로 세금을 내고 별도 건강보험, 연금에 가입할 수 있도록 하여 직장인으로 필요한 요소들을 갖추도록 하자. 지금까지는 병사들이 받는 임금 및 수당이 최소임금에도 한참 미치지 못하는 수준이었기 때문에 이를 구체적으로 규정해야 할 필요성이 없었겠지만, 병장의 월급이 100만 원을 넘어서는 현시점에 관련 내용을 규정하는 것이 필요하다. 소득세, 건강보험료, 연금 제도에 병사를 포함하는 것은 해당 시점에 국방예산 편성에 갑작스러운 부담을 주는 것이기 때문에, 병사 봉급 인상의 전체적인 일정에 이를 포함하여 진행해야 예산적 부담을 최소화할 수 있을 것이다.

【표 9】 간부 / 병 봉급 관련 주요 차이점

구분	소득세	건강보험	연 금
간부	○(과세)	○(가입대상)	○(가입대상)
병	×(비과세)	×(적용 제외)	×(적용 제외)
(근거)	소득세법 제12조	국민건강보험법 제6조	군인연금법 제2조

병의 봉급이 높아지고 정당한 근로의 대가로 인식되기 시작한다면, 군에서도 병사들의 임금 대비 직무의 적절성을 살펴보고 효율적 병력 배치를 통해 병 상호 간 업무 균형을 맞출 수 있도록 더욱 노력하게 될 것이다.

5. 맺음말

크고 작은 변화가 수시로 있었지만, 수십 년 동안 전체적인 틀이 유지되었던 병역제도는 사회환경변화의 이유로 또 다른 변화를 요구받고 있다. 관성을 가지고 운용되는 제도를 변경하기 위해서는 제도를 새롭게 만드는 것 이상의 노력이 필요할 때가 많다. 국민적 합의를 바탕으로 하는 큰 방향성 설정 없이 임기응변 방식으로 부분적인 변화만을 준다면 제도가 가지는 모순점을 해결하지 못할 것이며, 돌이키기 매우 어려운 상황에 이를 수 있다. 정착되어 운용되고 있는 기존 제도를 근간부터 다시 논의하는 것이 많이 어렵고 성가시겠지만, 조만간 닥칠 외부적 변화를 생각한다면 지금부터 병역제도의 근간부터 논의를 시작할 수밖에 없다고 생각한다. 이 글에서 제안한 여러 가지 방안이 현 상태에서는 실행하기 어려운 부분이 많겠지만, 지금 논의를 시작하더라도 전면적인 실행은 10년, 20년 후에나 가능할 것이다. 좀 더 열린 생각으로 접근할 수 있을 것이다.

군 내부에서도 병역제도 변화 필요성을 인식하고 있지만, 그 논의의 주체이자 객체로서 군 내부 논의 범위는 확장되기 어렵다. 다양한 분야, 정부 부처가 연관되어 있으며, 병역제도가 전 국민에게 영향을 미치게 되는 것이므로 국회를 포함한 다양한 기관, 단체에서 함께 고민해야 바람직한 결과가 만들어질 것이다. 이 글은 오랫동안 많은 사람들에게 받아들여졌고, 당연한 기준으로 인식되어 있는 것들에 대한 물음이다. 병역제도의 변화가 이러한 기존 관성에 대한 질문으로 출발할 수 있기를 기대한다.

참고문헌

- 육군본부. (1969. 8.). 육군인사역사 1집.
- 육군본부. (1987. 1.). 육군인사역사 2집.
- 조관호. (2021). “미래 병력운영과 병역제도의 고민.” 『국방논단』, 제1879호.
- 임민혁, 강원석. (2018). “한국군의 모병제 전환가능성 모색 - 해외 병역제도 사례에 대한 SWOT 분석을 중심으로.” 『한국군사학논집』, 74(3), 31-70.
- 박문언 외. (2021). 『병역자원 감소에 따른 보충역 제도 개선 방안 연구』. KIDA.
- 김동기. (2019). “장애등급제 폐지: 의미와 현실, 그리고 그 다음 미래.” 『현안과 정책』, 266호.